

מסורת הש"ס

א) [לעיל ט: ושינ],
ב) לעיל ג: לקמן סי: כחוצות פה, א) [לעיל כ: ושינ], ד) לקמן כד: [ונחם]
ג: א) סנח"י מיעק, כחצה לשמה, ו) [לעיל כא: ושינ], ז) [נס], ח) לעיל ה: [ט], ט) [חגיגה כ: יצמות נט: ערסן ה: מנחות גג: י חולין לו, יא) קדושין מא: יט] [דברים כד], יג) [שמות כ],

תורה אור השלם

1. כי יקח איש אשה ובָעֵלָה וְהָיָה אִמָּם לֶאֱמָה תִּמְצָא חֵן בְּעֵינֵי בִּי מִצָּא בָּהּ עֲרֹת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר בְּרִית וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשָׁלַח מִבֵּיתוֹ:
דברים כד

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ח"ה דכו' הרע וכו'.
ע"י משנת המריב"ל ח"ג סי' מה:

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מקדמתי סיפא וכו' תחילה לחזרה מני כ"ל ויתנת דלא נמחק:

מוסף רש"י

אפילו מצאו באשפה. ולא נכתב לשם אשה כלל [קטן כד:]. כל גט שנכתב שלא לגרום אשה, שלא לשם האשה האחת, שנכתב לשם אחרת שמהם כשם זו, פסול. דמכיר וכתב לה לשמה [ובחיים ב:]. חזין מחזיר שוטה וקטן. ללאו נמי דעה יניה ואין יכולין לעשות (ז"ל ליעשות) שליח לגרשה, כדלמדין בקדושין (מג). דאין קטן נעשה שליח, והוא הדין להקט (דעיל ה.) שאין בהם דעת ואין שליחותם שליחות לגרש (דעיל ט.). בטביעות עינא דקלא. שתי דעתו להכריע בקול (חולין כד.).

מוסף תוספות

א. ובחים. מוס' הלא"ש.
ב. דחיק לתרוצה כרי"מ.
מוס' הלא"ש. ג. כתב לגרש את הגדולה. מוס' הלא"ש.
ד. אלמא בכתיבה איירי. מוס' הלא"ש.
ה. דתחלתו וסופו בכשרות בעינא. רשב"א: והרי זה צריך להעיד בפני נכתב. מאירי.
ו. דמדאורייתא אפי' קיום לא בעי, ורבנן הוא דאצריך. הכא משום עגונא. רשב"א. (ד)הקילו בו חכמים. מוס' הלא"ש.
ז. להביא גיטה. מוס' הלא"ש.

והוא שהיה גדול עומד על גביו. ואומר לו כמוד ללורך פלוני. דקסבר ר"ה מתני' ר"א היא דבעי כתיבה לשמה וסיפא דקאמר שאין קיום הבט אלא כחותמיו היינו עדי מסירה דרוב גיטין נמסרין בפני החותמים ואמליעמא קאי ולא ארישא לאכשורי כתיבת חרש בלא גדול על גביו:
לדעסיה דנפשיה עבד.

דהא גדול הוא ויש צו דעת ואע"פ שזה אומר לו כן שמה הוא גמר בלבו לשם אחר אבל קטן אין צו דעת אלא למה שזה מלווהו:
לאו מילתא היא דאמרי. אלא מעתה עובד כוכבים וישראל עומד כו' דהוא ס"ל דפסול ודאי כשר הוא ואפילו אין ישראל עומד על גביו. וגבי חרש שוטה וקטן נמי לימא לדרב הונא דאע"ג דאין גדול עומד על גביו נמי כשר דמתני' ר"מ היא דלא ציי כתיבה לשמה דדרש וכתב דקראי' אחתימת עדים:
דמדקפסיל ליה לעובד כוכבים. בסיפא דמתני':

לענין הכאה. לפי שאינו כחורת גיטין וקידושין ואין אדם נעשה שליח לדבר שאינו שייך צו וגבי כתיבה שיירה ש"מ דוקא קמני בהנאה ובכתיבה כשר דקמני טעמא שאין קיום הבט אלא כחותמיו ולא איכפת לן אם נכתב שלא לשמה דאי תנא ושייר הוי ליה נמי לשיורי בסיפא:
ההיא. דמניא פסול:
ר"א היא דאמר עדי מסירה כרתי. וחסתימת עדים אינה מן התורה הילכך וכתב לה אכתב הבט ובעינן כתיבה לשמה:
והא ודאי. כי כתיבה עובד כוכבים לאו לשמה הוא דעובד כוכבים אדעתא דנפשיה קעביד ומשום הכי תניא פסול:
אמר רב נחמן אומר היה כו'. אחתלמא דמילתא היא וכן מסתבר דהא כבר מוקמיה רב נחמן כר"מ. ואית דגריסי והא ודאי עובד כוכבים כו' בלשון קושיא ופרכינן אהא דאמר רב נחמן עובד כוכבים כשר אמר רב נחמן כו' תירוצא הוא:
כשהוא כווסבו כאילו כווסבו לשמה. הכי משמע כשהוא כותב קלמו לשמה כאילו כותבו כולו לשמה אלמא לשמה צעין:
מאי לאו כשהוא כווסב לטורף לשמה כאילו כווסבו לטופס לשמה. דמורף שוטה עיקר:
והוא ששייר. חרש שוטה וקטן:
מקום הטורף. וכתב צן דעתא את הטורף ולא ציי לאוקמא בשגדילו עומד על גביו ולא לאוקמא כר"מ:
אינה טורה. אין שומעין לך:
לאן הודיעך. צמשנחמינו שזוללו צמצימת גיטין הודיעך שאין שום כח לשמה ככתיבה אלא צמתימה:
והאמר רבה בר בר חנה. לעיל (דף כא:) גבי אין כותצין צמחוצר ר' אלעזר ורבי זריקא:
אמוראי. רבה בר בר חנה ורבי זריקא:
ברתנ' חזן מחרש שוטה וקטן כו'. בגמ' מפרש לכולהו:
קינל הקטן. מיד הצעל להוליכו:
והגדיל. קודם שמסרו לה:
גב' דלאו צני דעה יניהו. וגבי שליחות איש צעין ולא קטן דשליחות נפקא לן (בקדושין ד' מג). מויקחו להם איש שה

לצית אצות י' אחד לוקח לכולן:
לאו צר היסירה הוא. דאין להן קידושין ואין גיטין נוהגין בהם וצמדי דלנפשיה לא חוי לא מצי למיעבד שליחותא לאחריו:
הא לא חזר ונשפפה לא. דטעמא משום דעה הוא ולריך להיות צן דעת לעשות שליחותו:
דיקא נמי. דלגבי פתוח ונסתמא לא תנא דוקא חזר ונתפתח:
מדקמני סיפא כו'. אלמא היכא דטעמא משום דעה הוא צעין תחלה וסוף אבל סומא לא הוי טעמא משום דעה ולא צעין תחילה וסוף אלא תחילה לחזיה ^א) דלא מצי למימר צפני נכתב. דאי צסומא נמי דוקא ינתי כל שתחילתו וסופו צכשרות:
מהו שיעשה שליח. לאשה. עבד של כל אדם מהו שיעשה שליח לאשה צעלמא:
לקנל גט מיד צעלה. ותהא מגורשת צקצלמו. והי"ה נמי להולכה דכולה חדא טעמא היא אלא כך היתה השאלה צצית המדרש:
מדקפסיל לעובד כוכבים. צמתי' צבהאם ולא תנא עבד:

המביא גט פרק שני גיטין

כו.

א"ר מעתה עובד כוכבים וישראל עומד כו'. פי' צשלמא בלא עומד על גביו ינחא דקסבר רב נחמן דאיכא היכרא דכותצין לשמה ע"פ הצעל אבל צעוצד כוכבים ליכא היכרא דלשמה צהכי אבל למאי דאוקמא בגדול עומד על גביו אפי' עובד כוכבים נמי אלא ודאי בלא גדול עומד על גביו מיירי וא"כ הדרא קושיא לדוכמן דהא לאו צני דעה יניהו:

עובד כוכבים אדעתיה דנפשיה קעביד. תימה לר"י דצפ' אין מעמידין (ע"ז דף כו.) צעי רבי יהודה מילה לשמה ואפ"ה קמני ימול ארמאי ולא אמר דלדעמיה דנפשיה קא עביד ואומר ר"י דהא דאמר דלדעמיה דנפשיה עביד היינו שעושה סתם וגבי גט סתם לאו לשמה קאי כדלמר צריש וצחים (דף צ:) משום דסתם אשה לאו לגיושין עומדת אבל מילה סתמא לשמה קיימא כדלמר צוצחים סתמן^א לשמן קיימי:
אימא שנחתם שלא צשם אשה.

^ב אע"ג דסיפא קמני יתר על כן' כו' ומוקי לה בגמרא כר"א מ"מ מה שיכול לדחוק ולהעמיד כר"מ מעמיד משום דקייל דסתם שנתםם והא קמני כילד שמע קול סופרים מקינן וצגמ' מפרש צסופרים העשוין להחלמא^ד וי"ל דדרך סופרים לכחצו ולחמוס גט כדי להחלמא:
והוא ששייר מקום התורה. אמאי דאקשי לעיל והא לאו צני דעה יניהו אמא לשנויי:
עובד כוכבים נמי דלאו בר היתרא הוא. הוה מצי למימר משום צבעינן שזוחס צני צרית אלא ינחא ליה למימר האי טעמא דשייך אף צענד:
במ"י נוצלו ולמי נותנו. מכאן משמע דלריך שיירי השליח שזכו הצעל וכו היא אשמו ושמא יש לחלק דדוקא סומא שיכול להטעומו ויש לחוש יומר שמה יטעושו:
הוא הדין אע"ג דלא חזר ונתפתח בו'. והא דאמר ציש נוחלין ^ב צ"צ דף קכח). היה יודע לו עדות עד שלא נסתמא ונסתמא פסול לעדות^ה שאני הכא דגבי גט^ו אפי' אשה נלממא^ז ^ס מדע דאפילו סומא מעיקרא קאמר הכא אלא סומא אמאי לא:
אין

היתירא הוא אלא סומא אמאי לא אמר רב ששת לפי שאינו יודע ממני נוצלו ולמי נותנו מתקיף לה רב יוסף היאך ^ס סומא מותר באשתו היאך בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה אלא במביעות עינא דקלא הכא נמי במביעות עינא דקלא אלא א"ר יוסף יהכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מצי למימר א"ל אביי אלא מעתה פתוח ונסתמא דמצי אמר הכי נמי דכשר והא קתני פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר חזר ונתפתח אין לא חזר ונתפתח לא יה"ה דאף על גב דלא חזר ונתפתח ואיירי דקתני שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה דטעמא דחזר ונשתפה הא לא חזר ונשתפה לא תנא נמי פקח ונסתמא וחזר ונתפתח אמר רב אשי דייקא נמי דקא תני כל שתחלתו וסופו בדעת ולא קתני כל שתחלתו וסופו בכשרות כשר ש"מ פי' סומא בר דעת הוא ואינו נכלל בכלל זה ש"מ לא קאי האי כללאל אלא אשארא בלא סומא:

עין משפט ונר מצוה

פ א ב ג מ"ג מהל' גירושין הל' טו ז יח סמג עשין ג טור ש"ע אה"ע סי' קכב סעיף ג ד וע"ש צ"מ וצמ"מ:

פ ד מ"י פ"ו מהלכות גירושין הל' ו סמג עשין ג טוש"ע אה"ע סי' קמא סעיף לא:

פ ח ה מ"י שם הלכה ח טוש"ע שם סעיף לב:

פ ט ו ז מ"י שם סי' הלכה יט סמג טוש"ע אה"ע סי' קמב סעיף יא:

פסקי ר"ד

והוא שיהא גדול עומד על גביו. פי' ור' אלעזר הוא דאמר עדי מסירה כרתי והאי וכתב לה על כתיבת הבט קאמר ובעי' דליהוי לשמה וכיין בגדול עומד על גביו ואומר להן כחבורו לשם פלוני ופלונית כשר א"ל רב נחמן אלא מעתה כבדי וישראל עומד על גביו הכי נמי דכשר וכ"ת הכי נמי והתניא כבדי פסול כבדי אדעתא דנפשיה קעביד פי' ולא מחני כשר ישראל עומד על גביו ורב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף ור' אלעזר הוא וסיפא דקתני שאין קיום הבט אלא בחותמיו היינו עדי מסירה דרוב גיטין נמסרין בפני החותמין:
הכל כשרים וכו' בשלמא חרש שוטה וקטן לאו צני דעה יניהו ובעינן שיהא השליח בר דעת דומיא דשולחו וכמו שאין הקטן עושה שליח לעצמו כך אינו נעשה שליח לאחרים ואפילו למי"ד לקמן בס' התקבל (סד:) דקטן וצכה לעצמו התם הוא משום דוכיית קטן מדרבנן אבל לאחרים אינו וצכה עדי שביאי שמי שערות כבדי נמי לאו בר כריתה הוא ובכמדי דלנפשיה לא חוי לא מצי למיעבד לאחריו אלא סומא מ"ט לא ואסיק רב יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן ומשום דבעי למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מצי. א"ל אביי אלא מעתה פקח ונסתמא דמצי אמר הכי נמי דכשר וכ"ת הכי נמי והא קתני פקח ונסתמא וחזר ונתפתח חזר ונתפתח אין לא חזר ונתפתח לא. ה"ה דאע"ג דלא חזר ונתפתח ואיירי דקתני שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה דטעמא דחזר ונשתפה הא לא חזר ונשתפה לא תנא נמי פקח ונסתמא וחזר ונתפתח אמר רב אשי דייקא נמי דקא תני כל שתחלתו וסופו בדעת ולא קתני כל שתחלתו וסופו בכשרות כשר ש"מ פי' סומא בר דעת הוא ואינו נכלל בכלל זה ש"מ לא קאי האי כללאל אלא אשארא בלא סומא: